

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5034885-52.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: ANA CAROLINA VIANA DA COSTA HILARIO

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 13 de março de 2025.

5034885-52.2024.4.02.5001

500003635378 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5034885-52.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: ANA CAROLINA VIANA DA COSTA HILARIO

RELATÓRIO

O FNDE interpõe recurso de medida cautelar em razão de decisão interlocutória proferida pelo juízo do 2ª Juizado Especial Federal de Vitória, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação originária nº 50282557720244025001. Inicialmente, sustenta sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, traz uma digressão sobre as normas do FIES e sustenta a observância à autonomia universitária. Questiona o dano moral e requer a suspensão da liminar e ao final a sua revogação.

Contrarrazões no evento 5.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão referida, não havendo motivos para repeti-las processo 5034885-52.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria.

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

5034885-52.2024.4.02.5001

500003567832 .V2